

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 105/2536

นาย ชรินทร์ สำอางค์ กับพวก

โจทก์

สหกรณ์การเกษตร เขา ชัยสน จำกัด

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 203, มาตรา 386

ป.วิ.พ. มาตรา 224

อุทธรณ์ที่ว่าศาลตีความข้อตกลงแห่งสัญญาผิดไปจากสำนวนหาข้อเท็จจริงตาม
อุทธรณ์แล้วจะเห็นได้ว่าโจทก์ที่ 1 นำสืบได้ว่าจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญา เป็นอุทธรณ์
ในข้อกฎหมาย แม้ในสัญญาจะมีได้กำหนดเวลาให้ผู้ขายส่งมอบข้าวสารให้ผู้ซื้อก็ตาม
แต่ที่สัญญาระบุให้ผู้ซื้อต้องชำระราคาให้ผู้ขายภายในวันที่ 30 กันยายน 2529 นั้น
พออนุมานได้ว่า คู่กรณีตกลงให้ผู้ขายส่งมอบข้าวสารให้ผู้ซื้อภายในกำหนดเวลาดัง
กล่าวด้วย ตามป.พ.พ. มาตรา 203 ส่วนสิทธิในการเลิกสัญญาย่อมเป็นไปตาม
บทบัญญัติของกฎหมายหรือตามข้อความในสัญญาที่ระบุให้สิทธิไว้เมื่อไม่ปรากฏสิทธิ
ดังกล่าวแล้ว จำเลยผู้ขายย่อมไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญา การที่จำเลยบอกเลิกสัญญา
ก่อนที่จะส่งมอบข้าวสารให้แก่โจทก์ที่ 1 จึงไม่ชอบ ดังนั้น เมื่อจำเลยไม่ยอมส่งมอบ
ข้าวสารแก่โจทก์ที่ 1 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2529 จำเลยจึงเป็นผู้ผิดสัญญา.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้ทำสัญญาขายข้าวสารให้แก่โจทก์ที่ 1 จำนวน 1,000 กระสอบ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 424,500 บาท มีกำหนดส่งมอบและชำระราคาภายในวันที่ 30 กันยายน 2529 หากโจทก์ที่ 1 ผิดสัญญาไม่ชำระราคา ยอมเสียดอกเบี้ยและ

เบี้ยปรับรวมร้อยละ 17 ต่อปี และหากจำเลยผิดสัญญาไม่ส่งมอบข่าวสาร ยอมชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ที่ 1 เป็นเงิน 20,000 บาท โจทก์ที่ 2 ได้นำที่ดิน น.ส.3 ก. จำนวน 3 แปลง จำนองไว้กับจำเลยเพื่อประกันความเสียหายหากโจทก์ที่ 1 ผิดสัญญา ต่อมาจำเลยผิดสัญญาไม่ส่งข่าวสารให้แก่โจทก์ที่ 1 โจทก์ที่ 1 เรียกให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายจำนวน 20,000 บาท และปลดหนี้จำนองที่ดิน น.ส.3 ก.ทั้งสามแปลง แต่จำเลยเพิกเฉย ขอให้จำเลยชำระเบี้ยปรับจำนวน 20,000 บาท แก่โจทก์ที่ 1 และให้จำเลยปลดหนี้จำนองที่ดิน น.ส.3 ก.ทั้งสามแปลงให้แก่โจทก์ที่ 2 โดยจำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองหากไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยให้การว่า สัญญาระหว่างโจทก์ที่ 1 และจำเลยเป็นสัญญาจะซื้อจะขาย เมื่อจำเลยยังไม่ส่งข่าวสารให้โจทก์ภายในวันที่ 30 กันยายน 2529 โจทก์มิได้ชำระราคาแก่จำเลยภายในกำหนดเวลาเดียวกันสัญญาจะซื้อจะขายเป็นอันยกเลิกไป โจทก์มิได้ทวงถามให้จำเลยส่งมอบข่าวสาร จำเลยจึงไม่ใช่เป็นฝ่ายผิดสัญญา ข้อความต่อท้ายสัญญาที่ให้โจทก์เรียกค่าเสียหายจากจำเลยจำนวน 20,000 บาท นั้น ประธานกรรมการจำเลยได้ร่วมกับโจทก์เพิ่มเติมข้อความโดยผลการจึงไม่มีผลผูกพันจำเลย ก่อนวันที่ 30 กันยายน 2529 อันเป็นวันที่สัญญาถึงกำหนด จำเลยได้มอบให้กรรมการจำเลยไปบอกเลิกสัญญาด้วยวาจากับโจทก์ครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นจำเลยยังได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาลงวันที่ 17 กันยายน 2529 ไปยังโจทก์อีกครั้ง หนึ่งส่วนเรื่องไถ่ถอนจำนองนั้น จำเลยยินยอมให้โจทก์ไถ่ถอนจำนองตามระเบียบของจำเลย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยไปจดทะเบียนถอนจำนองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) ฉบับเลขที่ 4968 เลขที่ดิน 404 เลขที่ 5351 เลขที่ดิน 336 และเลขที่ 5352 เลขที่ดิน 337 ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

ให้แก่โจทก์ที่ 2 ณ สำนักงานที่ดินอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยให้โจทก์ที่ 2 และจำเลยชำระค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนจำนองคนละครึ่ง หากจำเลยไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลยกับให้จำเลยคืนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) ทั้ง 3 ฉบับดังกล่าวแก่โจทก์ที่ 2 ด้วย ค่าขอของโจทก์นอกจากนี้ให้ยก

โจทก์ที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 20,000 บาท แก่โจทก์ที่ 1 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยฎีกาว่าคดีนี้ทุนทรัพย์ไม่เกิน 20,000 บาท ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 224 การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 รับวินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ที่ 1 จึงขัดกับกฎหมายดังกล่าวนั้นเห็นว่าโจทก์ที่ 1 อุทธรณ์ว่า ศาลชั้นต้นตีความข้อตกลงแห่งสัญญาเอกสารหมายเลข จ.1 ผิด ทำให้ศาลชั้นต้นฟังพยานหลักฐานผิดไปจากสำนวน หากตีความตามที่โจทก์ที่ 1 อุทธรณ์ จะเห็นได้ว่าโจทก์ที่ 1 สืบได้ว่าจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญา อุทธรณ์ของโจทก์ที่ 1 เช่นนี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 รับวินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ที่ 1 ให้นั้นชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้นที่จำเลยฎีกาว่าเอกสารหมายเลข จ.1 ระบุว่าผู้ขายตกลงขายข้าวสารให้แก่ผู้ซื้อแยกเป็นข้าวสาร 15 เปอร์เซ็นต์จำนวน 650 กระสอบ กระสอบละ 435 บาท เป็นเงิน 282,750 บาท ข้าวสาร 25 เปอร์เซ็นต์จำนวน 350 กระสอบ กระสอบละ 405 บาท เป็นเงิน 141,750 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 424,500 บาท ซึ่งผู้ซื้อจะชำระเงินดังกล่าวทั้งหมดภายในวันที่ 30 กันยายน 2529 แต่ในสัญญาดังกล่าวไม่ได้ระบุว่าผู้ขายจะส่งมอบข้าวสารทั้งหมดให้

แก่ผู้ซื้อเมื่อไร และข้อความในสัญญาไม่ได้ระบุนำผู้ขายมิให้บอกเลิกสัญญา จำเลย
จึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้นั้น เห็นว่า สัญญาเช่นนี้แม้จะมีได้กำหนดเวลาให้ผู้ขายส่ง
มอบข้าวสารให้ผู้ซื้อก็ตาม แต่ที่สัญญาระบุว่าผู้ซื้อจะต้องชำระราคาข้าวสารให้ผู้ขาย
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2529 นั้น พอจะอนุมานได้ว่าคู่กรณีตกลงให้ผู้ขายส่งมอบ
ข้าวสารให้แก่ผู้ซื้อภายในกำหนดเวลาดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 203 และเมื่อเกิดสัญญากันขึ้นแล้ว คู่กรณีย่อมต้องผูกพันชำระ
หนี้กันตามสัญญา ส่วนฝ่ายใดจะมีสิทธิเลิกสัญญาหรือไม่นั้นย่อมเป็นไปตาม
บทบัญญัติของกฎหมายหรือมีข้อความในสัญญาระบุให้สิทธิเลิกสัญญาไว้ เมื่อ
ข้อความในสัญญาตามเอกสารหมายเลข จ.1 ไม่ได้ระบุให้ผู้ขายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้
ก่อนหน้าถึงกำหนดชำระ ทั้งไม่มีกฎหมายให้สิทธิผู้ขายบอกเลิกสัญญาได้จำเลยย่อม
ไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญา เมื่อจำเลยให้การว่าจำเลยได้บอกเลิกสัญญากับโจทก์เมื่อวันที่
17 กันยายน 2529 แล้วเช่นนี้ย่อมถือว่าจำเลยได้บอกเลิกสัญญาก่อนที่จะส่งมอบ
ข้าวสารให้แก่โจทก์ที่ 1 ตามสัญญา การบอกเลิกสัญญาของจำเลยจึงไม่ชอบเมื่อ
จำเลยไม่ยอมส่งมอบข้าวสารให้แก่โจทก์ที่ 1 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2529 จำเลย
จึงเป็นผู้ผิดสัญญา..."

พิพากษายืน.

(บุญศรี กอบบุญ-สุทธิ นิชโรจน์-เพี้ยน พุทธสุธัตตา)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ป.วิ.พ. มาตรา 224 และมาตรา 248 ปัจจุบัน แก้ไขโดยพ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 12)พ.ศ. 2534 มาตรา 14 และ
มาตรา 18 เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการอุทธรณ์และฎีกาในข้อเท็จจริงโดยถือทุนทรัพย์
แต่ละชั้นศาลเป็นเกณฑ์ผู้บันทึกมีข้อสังเกตเบื้องต้นบางประการ ดังนี้ คือ กรณีโจทก์
ฟ้องเรียกเงินพร้อมดอกเบี้ยจากจำเลย คำนวณถึงวันฟ้องเป็นเงิน 50,000 บาท และ
เรียกดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จ กรณีโจทก์ฟ้องเรียกเงินพร้อม
ดอกเบี้ยจากจำเลย คำนวณถึงวันฟ้องเป็นเงิน 50,000 บาท และเรียกดอกเบี้ยนับแต่
วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จ หากศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีเต็มตามฟ้อง
เมื่อจำเลยอุทธรณ์ทุนทรัพย์ในชั้นอุทธรณ์ของจำเลยจะเป็นเท่าใด เห็นว่าน่าจะไม
เกิน 50,000 บาท เช่นเดียวกับในศาลชั้นต้นโดยไม่รวมคำนวณดอกเบี้ยที่จะต้อง
ชำระตั้งแต่วันฟ้อง ไปจนถึงวันอุทธรณ์ด้วยดังนั้น จำเลยจึงต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อ
เท็จจริง เพราะหากโจทก์แพ้คดีทั้งหมดโดยศาลพิพากษายกฟ้อง เมื่อโจทก์อุทธรณ์
ทุนทรัพย์ในชั้นอุทธรณ์ของโจทก์น่าจะไม่เกิน 50,000 บาท เช่นกัน โดยไม่รวม
คำนวณดอกเบี้ยที่ขอให้จำเลยชำระถึงวันอุทธรณ์ด้วย กรณีดังกล่าวไม่ว่าศาลชั้นต้น
จะพิพากษาอย่างไร จึงต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงทั้งสิ้น เหตุผลก็คือ ถือความ
ประสงค์ของโจทก์ผู้เริ่มคดีที่ตั้งรูปคดีมาโดยกำหนดทุนทรัพย์ในศาลชั้นต้นถึงวัน
ฟ้องมาเพียง 50,000 บาท ดังนั้น ทุนทรัพย์ในชั้นอุทธรณ์และฎีกา จึงไม่น่าจะเพิ่มขึ้น
จากศาลชั้นต้น อีกประการหนึ่งเจตนารมณ์ของการแก้ไขมาตราทั้งสองดังกล่าวก็เพื่อ
จำกัดสิทธิในการอุทธรณ์และฎีกาให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน
รวมถึงในอนาคตด้วยดังจะเห็นได้จากกฎหมายได้เปิดช่องไว้ให้มีการเปลี่ยนแปลง
ทุนทรัพย์ได้โดยการออกเป็นพระราชกฤษฎีกา ส่วนค่าฤชาธรรมเนียมที่จะต้องใช้
แทนคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งนั้นจึงไม่นำมารวมคำนวณเป็นทุนทรัพย์ในชั้นอุทธรณ์ และ

ฎีกาด้วยดังเหตุผลทำนองเดียวกัน สำหรับกรณีที่ทุนทรัพย์ในศาลชั้นต้นเกินกว่า 50,000 บาท และพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีไม่เต็มตามคำฟ้อง ก็สามารถเทียบเคียง ทุนทรัพย์ชั้นอุทธรณ์และฎีกาสำหรับโจทก์และจำเลยได้ในทำนองเดียวกัน ข้อสังเกต อีกประการหนึ่ง กรณีที่โจทก์ฟ้องเรียกเงินตามตัวเงินหรือตามสัญญาที่แบ่งแยกการ ฟังข้อเท็จจริงได้ เช่น ฟ้องเรียกเงินตามเช็ค 2 ฉบับ ฉบับแรก 300,000 บาท ฉบับที่ สอง 50,000 บาท รวมเป็น 350,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยหากศาลชั้นต้นพิพากษาให้ โจทก์ชนะคดีตามเช็คฉบับแรก จำนวน 300,000 บาท ส่วนฉบับที่สองให้ยกฟ้อง จำเลยสามารถอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเกี่ยวกับเช็คฉบับแรกได้ ส่วน โจทก์คงไม่สามารถอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเช็คฉบับที่สองได้ เพราะทุนทรัพย์ สำหรับโจทก์ในชั้นอุทธรณ์คือเช็คฉบับที่สองไม่เกิน 50,000 บาท แม้จะรวมทุน ทรัพย์ในชั้นอุทธรณ์ของทั้งโจทก์และจำเลยเข้าด้วยกันแล้วจะเป็น 350,000 บาท ก็ตาม แต่ก็ต้องพิจารณาแยกกัน เพราะหากจำเลยไม่อุทธรณ์แล้วทุนทรัพย์ในชั้น อุทธรณ์ก็จะมีเพียง 50,000 บาท ประการต่อมา ตามกรณีดังกล่าวหากศาลอุทธรณ์ พิพากษายกฟ้องตามเช็คฉบับแรกของจำเลย 300,000 บาท เสียด้วย เท่ากับโจทก์ แพ้คดีทั้งหมด เมื่อโจทก์ฎีกาทุนทรัพย์ในชั้นฎีกาจึงเป็น 350,000 บาท แต่กรณีเกี่ยว กับเช็คฉบับที่สองจำนวน 50,000 บาท นั้น หากโจทก์อุทธรณ์ในข้อกฎหมายไว้แล้ว โจทก์ก็ได้แต่ละฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายต่อไปเท่านั้น ไม่น่าจะฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้เพราะกรณีเกี่ยวกับเช็คฉบับที่สอง จำนวน 50,000 บาท ดังกล่าวมิได้ยกขึ้นว่า กันมาแล้วในศาลอุทธรณ์ ต้องห้ามตาม ป.วิ.พ.มาตรา 249. สุรพงษ์ชิดเชื้อ.